

МОТИВИ

към проект на Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) между КРС, СЕМ и КЗЛД

В изпълнение на Заповед № РД-07-119/04.03.2026 г. междуведомствена работната група изготви проект на Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).

Съгласно чл. 49е от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), условията и редът за координация на изпълнението на дейностите по Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) между Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се уреждат със съвместна инструкция.

В изпълнение на посочената разпоредба, съвместно с представители на заинтересованите институции, беше изготвен проект на инструкция, уреждаща условията, реда и механизма за координация между КРС, СЕМ и КЗЛД при осъществяване на правомощията им по Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС.

Инструкцията определя формите на взаимодействие, обмена на информация и механизмите за координация във връзка с надзора върху доставчиците на посреднически услуги съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065. Тя има за цел да осигури ефективно, пропорционално и съгласувано прилагане на Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС при спазване на принципите на законност, пропорционалност и зачитане на основните права, включително свобода на изразяване и достъп до информация, институционална независимост на всеки компетентен държавен орган, ефективност, своевременност, прозрачност и отчетност на действията, защита правата на субектите на данни и поверителност на информацията.

Инструкцията урежда координацията между КРС, СЕМ и КЗЛД при изпълнение на функциите им като компетентни органи по чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065 и чл. 49е от ЗЕС, както и правомощията на КРС като координатор за цифровите услуги. Тя се прилага при осъществяване на надзор, обмен на информация, координация на проверки, предприемане на съвместни действия и изпълнение на задължения за сътрудничество и докладване на национално и европейско равнище.

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове следва да бъде проведена процедура по обществени консултации на проекта на инструкция.